

【별 첨】

숙사 임차보증금 손실예방 적극행정 사례

(2020.11., ○○○○)

□ 사례요지

- 관계기관 협업, 경매개시 전 신속한 대처 등 적극행정을 통한
임차 숙소 40채 보증금 32.8억원 손실(+신규매입시 38.9억원 =
71.7억원) 예방 및 직원 104명 주거 안정

□ 추진배경

- 본사 임차숙사 ○○아파트 ○○채 경매개시·법인파산에 기인한 보증금
32.8억원 손실예상 및 숙소 입주 직원 104명 주거 불안정

※ 경매사유

- 시중은행 9.9억원 근저당 설정, ○○○ ○○○○○ 국세 3억원 압류,
○○○ 지방세 압류 등

□ 문제점(실무상 어려움)

- ○○○○○○○ 『이주직원용 숙소 및 순환근무자용 사택』에 대한
○○○○○○(○○○○○○○○○○) 승인대상이나 임대업체 법인파산, 부도, 경매
개시 전에 매입해야하는 시급성 등을 감안하여 미승인 매입문제 발생
- 임차 숙소 ○○아파트 임대업체(○)○○○ 경영난 악화로 보증금 미 반환
- 최근 2년간 ○○○○○뉴스 방영 총23회(2019년 13회, 2020년 10회),
○○일보·○○○○일보 등 36회 부정보도로 기업이미지 실추
- ○○아파트 비상대책위원회에서 임대업체 ○)○○○ 법인파산

신청 및 대표이사 배임·횡령 혐의로 검찰 구속

- 임차 숙소 ○○○○은행 근저당 9.9억원 설정으로 매매계약 지난
- ○○○○ ○○○○○(○○○○○○) 국세 3억원 압류로 인한 매매계약 지난
- 임대업체 국세압류 3억원 자금이 없어 변제불가 입장표명
- ○○○○ 임차숙사 지방세 압류
- ○○○○의 ○○ ○○아파트 민간임대주택 양도허가 수리 필요
- 민간임대주택에 관한 특별법 제43조 제4항
※ ○○○○ ○○아파트의 경우 민간임대주택 양도허가 불허
- ○○아파트 72채를 직원 숙소로 임차하여 사용하고 있는 ○○○○○○
[○○아파트 숙소 ○○○(부동산전문가 3명)]와 공동 대응코자
방문· 협의하였으나, 관망하고 있다는 입장만 표명(2020.3.10.)

□ 해결노력

- 임대업체 (○)○○○ 대표이사 법정구속, 법인파산 신청, 은행
근저당권 설정(9.9억원) 등으로 매매계약 추진 동력을 상실하였으나
- 선제적 적극행정으로 내부방침을 결정하고 끈질긴 마라톤 협상
(○○○ 소재 임대업체 본사 4회 방문과 ○○○○○ 수차례 방문 협의)을
통해 적정한 감정평가 금액으로 숙소 매매계약을 체결하고 등기완료
- ○○○(○○○○○○)에서 임대업체에 압류한 국세 3억원 중 ○○ 매수대상
아파트 7채 6천만원 부분변제를 위해 ○○○○○를 4회 방문하여
마라톤 협상을 실시하였음에도 불구하고 공단에서 3억원 전액을
임대업체 대신 변제해 주라는 입장으로 일관함에 따라
- 적극행정 협업으로 국세압류 3억원 중 우리공단 매수대상 7채에

- 압류된 6천만원만 부분변제해 줄 것을 강력하게 요청하여 해결
- 숙소 매입대상 ○○아파트는 민간임대주택 양도허가 대상으로 ○○○의 수리가 필수적인(○○○는 불허) 난제였으나 적극행정으로 풀어 달라는 ○○○○○○○의 요청에 의해 ○○○(○○○)와 협업으로 해결하였음.

□ 협업사례

- ○○○ ○○○○○ 국세채납(3억원) 중 ○○ 숙소 채납액(6천만원) 변제 협업 추진 (국세변제 안될시 숙소 매매계약 불가)
- ○○○(○○○) ○○아파트 민간임대주택 양도허가 수리 협업 추진 (○○○ ○○아파트의 경우 민간임대주택 양도허가 불허)

□ 성과

- (재무리스크 대응) 선제적 적극행정을 통한 임차숙사 보증금 32.8억원(+신규매입시 38.9억원 = 71.7억원)손실예방
 - 2개 감정평가법인 감정평가금액으로 매매계약 체결·등기완료 하여 임차보증금 전액 보전(개인임차인의 경우 감정이 보다 높은 은행근저당 1800만원~2000만원을 안고 매입)
- (직원 주거안정) 숙소 매입으로 순환근무 직원 104명의 주거 안정
- (국민체감도) 적극행정을 통한 국고손실 예방(32.8억원)

붙임 : ○○○○○○ 보도사례

【붙임】

언론보도사례

【○○○○○○뉴스 방영】

- ▶ 2020.7.21. ○○○○○○은 관사 보증금 손실예방을 위해 관사 매입에 나섰다
- ▶ 2020.9.16. 관사 72채를 임차한 ○○○○○○는 6조원이 넘는 부채 때문에 쉽사리 매입에 나서지 못하면서 수십억원의 손실이 예상 된다



